



Rechtsgeschichte

J. Naturrecht, Vernunftrecht und die „vernunftrechtlichen Kodifikationen“

- I. Rationalismus und Aufklärung
- II. Vom Naturrecht zum Vernunftrecht
- III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen
- IV. Aufklärung und Strafrecht
- V. Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation

I. Rationalismus und Aufklärung (1)

- Verlust religiöser Selbstgewissheit fördert vor allem im 17. Jahrhundert Aufstieg der ratio und der Empirie
- Konsequenz im Bereich der Weltdeutungen – Rationalismus und Empirismus: Deutung und Erkenntnis der Welt mit den Instrumenten der Deduktion und der Beobachtung (Leitwissenschaft: Mathematik)
- Einflussreiche Repräsentanten
 - René Descartes (1596-1650): Leitbild von der Erkenntnis der Materie durch den Geist: Wichtigster Verbreiter des *mos geometricus* (entstanden bereits im 15. Jahrhundert)
 - Francis Bacon (1561 – 1626): Leitbild von der Erkenntnis der Natur durch Beobachtung und Deduktion
 - Galileo Galilei (1564-1642): Leitbild von der Erkenntnis des Weltganzen mit Empirie und ratio (in Form der Mathematik)
 - Blaise Pascal (1623-1662): Neubegründung des Glaubens mit den Instrumenten der Vernunft

I. Rationalismus und Aufklärung (2)

- Auf diesen Grundlagen kristallisiert sich die breite Strömung der sog. Aufklärung (17./18. Jahrhundert) heraus
 - Vernunft als Instrument autonomer Deutung der Welt, unabhängig von externen Autoritäten: *cogito, ergo sum* (Descartes)
 - Konsequenzen im politischen Denken:
 - Legitimationsverlust überkommener Herrschaftsordnungen
 - Bedeutungsgewinn des Individuums: Gedanke universaler Menschenrechte als Konsequenz rationaler Analyse des Menschen
 - Politische Herrschaft muss als vernünftige Herrschaft am Gemeinwohl orientiert und rational organisiert sein

II. Naturrecht und Vernunftrecht (1)

- Konsequenzen für das gelehrte Rechtsdenken in der frühen Neuzeit:
 - Theonome Grundlage für das Recht wird brüchig und durch andere Ansätze ersetzt
 - Natur-, später Vernunftrecht wird stattdessen zur zentralen normativen Ordnung
 - Instrument juristischer Hermeneutik: *mos geometricus*
 - Kategorie der Herrschaftsbegründung: Naturzustand und Gesellschaftsvertrag als Instrumente zur rationalen Erklärung für Entstehung von Herrschaft

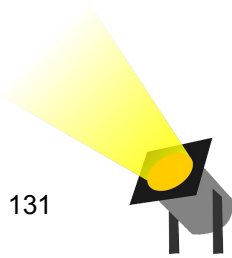
II. Naturrecht und Vernunftrecht (2)

- Zwar lange Tradition des Naturrechts:
 - Vorstellung von überpositivem Recht seit jeher präsent in der europäischen Rechtstradition
 - Antike (begründet insbesondere durch Stoa): Gesetzmässigkeiten des Kosmos
 - Mittelalter: Naturrecht (*lex naturalis*) als Verbindungsglied zwischen Menschen und Gott (Naturrechtssätze als dem Menschen erkennbare überpositive Normen, die auf Gott zurückgehen)
 - In die Neuzeit vermittelt durch die sog. Spanische Spätscholastik 16. Jahrhundert):
 - Anknüpfung bei Thomas von Aquin
 - Intensive Beschäftigung mit Fragen des Völker- und des Strafrechts

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)

- Doch in der Natur- und Vernunftrechtsepoche (16.-18. Jh.):
 - *Säkularisierung des Rechts in der Zeit der europäischen Glaubensspaltung*: Naturrecht mit grds. eigenständiger, von der Religion unabhängiger Rechtsbegründung
 - *Systematisierung des Rechtsdenkens*: Recht immer weitergehend als kohärentes Normensystem mit hierarchischer Struktur entworfen
 - *Nationalisierung der Rechtsdiskurse in Europa*: Fokussierung auf nationale Rechte einzelner Länder, unabh. vom europaübergreifenden *ius commune*. Übersetzungen juristischer Werke in die eigene Landessprache, Latein wird als juristische Gelehrtensprache abgelöst von Nationalsprachen
 - *Aufstieg des neuzeitlichen Menschenrechtsdenkens*: Betonung der Natur des Menschen und seiner unentziehbar angeborenen Individualrechte

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen (1)

- Hugo Grotius (1583-1645)
 - *Inleiding tot de hollandsche Rechts-Geleerdheid* (1619/31): erste Darstellung eines nationalen (hier: des holländischen) Rechts als neue, spezifische Rechtsordnung (*erinnere oben H.III*)
 - *Mare Liberum* (1609, anonym veröff.): naturrechtliche Begründung der Freiheit der Meere (gerichtet gegen päpstl. Welt- und span. Kolonialherrschaftsansprüche) – damit Vorarbeit für ein allgemeines, neuartiges *Völkerrecht*.
 - *De jure belli ac pacis* (1625, Hauptwerk): Begründung eines umfassenden, überkonfessionellen Systems des Natur- und Völkerrechts für Friedens- wie für Kriegszeiten
 - Ethischer Ausgangspunkt: menschliche Bereitschaft zur vernünftigen und friedlichen Koexistenz (*socialitas*)
 - hieraus folgen die näheren, v.a. vertragsrechtlich konstruierten Prinzipien des Rechts

III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen (2)

- Samuel Pufendorf (1632-1694)
 - *De iure naturae et gentium libri octo* (1672 Hauptwerk): Entwicklung eines Naturrechts als allein weltliche, vernunftbestimmte Gesellschaftsprogrammatik
 - Ausgangspunkt: menschliche Schwäche und Bedürftigkeit (*imbecillitas*), derentwegen Ordnung gegenseitiger Hilfeleistungen (*socialitas*) entstehen müsse
 - Gegenseitige Pflichten werden durch Verträge zu rechtlich verbindlichen Pflichten - Vertrag wichtigstes Grundaxiom jeder Gemeinschaft unter Menschen
 - Bildung eines *Staates* erfordere mehrere Verträge: den *Staatsgründungsvertrag*, einen (blossen) Beschluss über die *Staatsform* und zudem einen *Unterwerfungsvertrag*
 - Naturrecht hier ein Ordnungssystem für die menschliche Gestaltung der Welt im Sinne individueller Freiheit.

III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen (3)

- John Locke (1632-1704), *Two Treatises of Government* (1690):
 - Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum als notwendige Basiselemente des Überlebens
 - Freiheit dabei Basis für Eigentum durch Arbeit an der Natur
 - Im Naturzustand aber Gefährdung dieser Rechte durch ständige Rechtsverletzungen
 - Im Angesicht dieser Rechtsverletzungen Übertragung von Hoheitsbefugnissen auf Regierung durch Gesellschaftsvertrag (*Zweckbindung des Gesellschaftsvertrages begrenzt Herrschaftsrechte*)
 - Herrschafts- und Rechtsbegründung hier
 - teils empirisch (Natur des Menschen),
 - teils aus normativen, theologisch inspirierten Setzungen (Gedanke der menschlichen Gottesebenbildlichkeit als ursprünglicher Begründungsansatz)

III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen (4)

- Christian Wolff (1679 – 1754), an führender Position in Halle:
 - Naturgesetze erkennbar durch Vernunft (*mos geometricus*)
 - Vervollkommnung des Menschen als Gebot der Vernunft (Verflechtung von Ethik und Recht)
 - Mensch mit angeborenden Rechten (*iura connata*) als Konsequenz der Vernunftkenntnis
 - Aber: Verantwortlichkeit des Herrschers für die *perfectio* – damit umfassende Vollmachten

III. Natur- und vernunftrechtliche Konzeptionen (5)

- Übergang: Immanuel Kant (1724-1804)
- Recht
 - getrennt von der Moral, weil zwingend
 - in seinen Inhalten allein durch die *Vernunft* zu ermitteln
 - nicht aus empirischen Befunden ableitbar
 - dient der Koordination individueller, a priori bestehender Freiheit
 - beruht auf der moralischen Autonomie des Menschen: Er ist frei, weil er moralisch handeln kann
- Naturrecht
 - Summe der a priori bestehenden *Prinzipien* des Rechts
 - Kein Gegensatz zum positiven Recht

IV. Aufklärung und Strafrecht

- Wesentliche Errungenschaft von Aufklärung: Humanisierung von Strafrecht
- Frühneuzeitliche Strafpraxis
 - Dominant der Vergeltungsgedanke, dabei
 - Öffentliche Inszenierungen von Körper- und Todesstrafen
- Wandel seit Aufklärungszeit
 - Vernunftrechtliche Neubestimmung der Strafzwecke, etwa Christian Thomasius (1655-1728): Bestrafung von Straftätern *soviel es zum Nutzen der Allgemeinheit erforderlich ist*
 - Kritik an der Todesstrafe bei Cesare Beccaria (1738-1794)
- Wandlungen der Bestrafung
 - Rückgang der Todesstrafe und Ausweitung der Freiheitsstrafe
 - Ende der Hexenprozesse (1782: Hinrichtung von Anna Göldi, Glarus)
 - Abschaffung der Folter (z. B. Preussen: 1740/1754, Zürich: 1798)
 - Erstmalige Abschaffung der Todesstrafe (Hzgtm. Toskana: 1786)

V. Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation (1)

- Hintergrund
 - Absolutismus wird zum *aufgeklärten Absolutismus*:
 - Verbindung von weitreichender, rationalisierter Herrschaft (*Staat als Uhrwerk/Maschine*) und dem Gedanken vernunftgemässer Ordnung von Gesellschaft und Recht (daher auch Bezeichnung *Reformabsolutismus*)
 - Beispiele:
 - Friedrich II. (1740-1786): Rationalisierung preussischer Staatlichkeit auf der Basis starker Verwaltung mit Alleinregierung durch König
 - Joseph II. (1780-1790): Reform der Gesellschaft mit übermächtigem Staat (Abschaffung Leibeigenschaft, Neuziehung der Kirchengrenzen)

V. Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation (2)

- Kodifikation
 - Begriff: Systematische Ordnung eines Rechtsgebietes durch Gesetzgeber mit Anspruch auf Ausschliesslichkeit
 - (Neu-)Entstehung der Kodifikationsidee im ausgehenden 16. Jahrhundert (*mos gallicus*)
 - Ausdruck für Anspruch des gesetzgebenden Herrschers,
 - Recht nach vorgegebenen Ordnungsvorstellungen zu gestalten
 - Recht abschliessend festzulegen und gegenüber Rechtsprechung und Gewohnheitsrechtsbildung abzuschotten
 - Ordnungsprinzipien durch Vernunftrecht und entsprechende Systembildung geprägt (Neuziehung der Kirchengrenzen)

V. Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation (3)

- Die «vernunftrechtlichen Kodifikation»
 - *Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis* (1756, Tendenz zur Kompilation)
 - Das *Allgemeine Landrecht für die Königlich Preussischen Staaten* («ALR», 1794), veranlasst durch Friedrich II. (1740-1786)
 - *Code Civil* (1804), veranlasst durch Napoléon Bonaparte
 - *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Österreichs* («ABGB», 1811/12)